

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085553-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: MARCELO FRANCISCO GOMES DE MELLO

IMPETRANTE: ROBSON SANTOS DE PINHO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDANDO DE SEGURANÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXCLUI CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO PARA A EXECUÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR a segurança. Sem custas ou honorários de sucumbência. Transitada em julgado, comunique-se ao juízo impetrado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

5085553-18.2024.4.02.5101

510015025038 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085553-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: MARCELO FRANCISCO GOMES DE MELLO

IMPETRANTE: ROBSON SANTOS DE PINHO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão da 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo nº 5078676-33.2022.4.02.5101, que rejeitou requerimento de expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento de honorários de sucumbência.

Manifestação do Ministério Público Federal no evento 22.1, no sentido de não haver interesse público que justifique sua intervenção.

Sem outras manifestações.

VOTO

O impetrante busca o pagamento de honorários de sucumbência em causa decidida por sentença homologatória de acordo, nos seguintes termos:

"I - RELATÓRIO

O relatório é dispensado pelo art. 38 da Lei no. 9.099/1995.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Formulada proposta de acordo pelo INSS, a parte autora concordou com os respectivos termos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei no. 9.099/1995).

Registre-se. Intimem-se.

A sentença homologatória não se sujeita a recurso. Com a intimação, dê-se o trânsito em julgado.

Deverá o INSS ressarcir os valores antecipados por esta Seção Judiciária a título de honorários periciais, nos termos do §1º do art. 12 da Lei n.º 10.259/01.

Intime-se a autarquia através da CEAB para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer em até 20 (vinte) dias ou no prazo estipulado no acordo, se houver.

Cumprido, caso os valores atrasados já não tenham se expressado no acordo, intime-se o INSS para apresentar, em até 20 (vinte) dias, o valor dos atrasados para a sua requisição ou no prazo estipulado no acordo, se houver. Apresentados os valores, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Sendo o montante referente aos atrasados superior aos 60 (sessenta) salários-mínimos para pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor, já efetuada a limitação sobre as parcelas vencidas, deverá a parte autora no mesmo prazo se manifestar sobre o excedente ao supracitado limite, ressaltando, ante a vedação legal à renúncia tácita, que seu silêncio importará o pagamento mediante precatório, nos moldes do artigo 17, § 4º da Lei n.º 10.259/2001.

Se os valores já haviam sido expressos no acordo ou se não impugnados os cálculos, ou ainda, apresentada renúncia aos referidos excedentes, expeça-se RPV em favor da parte autora, bem como do seu patrono, se houve condenação em honorários em eventual julgamento pela Turma Recursal. Caso mantida a opção pelo pagamento mediante precatório, expeça-se minuta do mesmo, com fulcro no § 4º do art. 17, da Lei 10.259/2001 e, em seguida, dê-se ciência às partes, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Expedido/s o/s RPV/s ou decorrido o prazo para ciência da minuta do precatório, envie-se a requisição. O acompanhamento referente ao depósito deverá ser feito através do site: www.trf2.jus.br. Com o pagamento, o(s) beneficiário(s) poderá(ão) se dirigir ao banco depositário, munido(s) de documento de identidade e CPF, para levantamento do valor corrigido.

Ato contínuo, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos."

O acordo homologado tem o seguinte teor:

Visando à rápida solução dos litígios, o INSS propõe acordo nos seguintes termos:

- 1. Fica reconhecido o tempo de serviço militar como tempo de contribuição;*
- 2. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para a parte autora desde a data DA DER, com RMI a ser calculada;*
- 3. A data de início de pagamento (DIP) da pensão será no primeiro dia do mês seguinte ao da homologação;*
- 4. O pagamento de 90% (noventa por cento) do total devido a título de atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária na forma do Manual de Cálculos CJF, sem juros, limitados a 60 salários-mínimos na data do pagamento;*
- 5. O pagamento de honorários de sucumbência no valor de 5% do valor da causa;***
- 6. O prazo para implantação da pensão é de 30 dias, a contar da intimação da CEAB acerca da sentença homologatória;*
- 7. O cálculo será apresentado pelo INSS em até 30 dias, a contar da intimação da procuradoria acerca da comprovação da implantação da pensão pela CEAB;*
- 8. Aceitando a presente proposta a parte autora DECLARA QUE NÃO RECEBE OUTRO BENEFÍCIO SOB O RÉGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO OU GERAL;***
- 9. Renuncia a parte autora a qualquer verba, valor ou direito referente à lide apresentada neste feito, bem como ao direito de recorrer, dando plena e rasa quitação ao INSS;*
- 10. Eventual recebimento de auxílio emergencial nos anos de 2020 e 2021 será descontado dos valores atrasados, por incompatíveis;*
- 11. O INSS se reserva o direito de cobrar qualquer valor eventualmente pago em duplicidade, na forma do art. 115 da Lei 8.213/91;*
- 12. O benefício poderá ser revisto ou cessado nas hipóteses legais;*
- 13. Fica sem efeito a transação caso constatada, a qualquer tempo, a existência de litispendência, coisa julgada ou fraude;*

A decisão impugnada neste mandado de segurança afastou possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência, fundamentadamente:

Evento 101 - Indeíro o cadastro da RPV referente aos honorários advocatícios, visto que, conforme sentença já transitada em julgado, não houve condenação em honorários sucumbenciais. De acordo com o art. 55 da lei 9099/95, em sede de Juizados Especiais, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Fato é que, embora o acordo das partes contivesse previsão de pagamento de honorários de sucumbência, a sentença homologatória afastou essa disposição e houve o transito em julgado.

Não há, portanto, título para a cobrança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **DENEGAR** a segurança.

Sem custas ou honorários de sucumbência.

Transitada em julgado, comunique-se ao juízo impetrado, dê-se baixa e arquivem-se.

5085553-18.2024.4.02.5101

510015025037 .V3